PERSONALWESEN · TAG 11

Mitbestimmung und Mitwirkung im Betrieb

Betriebsverfassung, Betriebsratswahl, Organe, Beteiligungsrechte und Regeln (Lehrplan 1.6.1 bis 1.6.3)

Dienstag, 10.11.2026 · Ganztag

Dozent Can Siebert

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Unser Tag

1. Teil A. Grundidee und Ebenen der Mitbestimmung
2. Teil A. Betriebsrat, Wahl, Größe und Schutz
3. Teil B. Organe der Betriebsverfassung
4. Teil B. Beteiligungsrechte nach §§ 87, 99 und 102
5. Teil B. Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Günstigkeitsprinzip
6. Quiz, Aufgabenheft, Gesamtüberblick und Klausurtipps

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Teil A. Der Betriebsrat

Grundidee, Voraussetzungen, Wahl, Größe und Schutz

entsteht

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

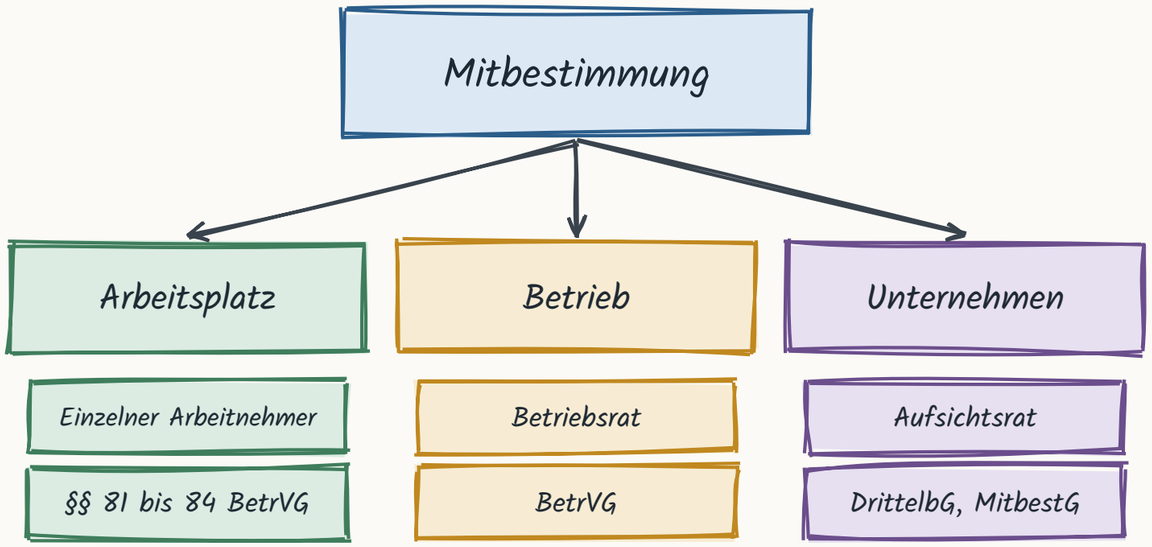
Einstieg. Neuer Schichtplan in der Logistik

- Nordlicht Logistik plant einen neuen Schichtplan
- Früh, spät und künftig auch Samstag
- Betroffen sind 37 Beschäftigte im Lager
- Darf die Leitung allein entscheiden?
- Wer spricht für die Belegschaft?

Quelle: § 87 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Drei Ebenen der Mitbestimmung



- Heute im Mittelpunkt steht die Ebene Betrieb

Quelle: Ernst, 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Mitwirkung oder Mitbestimmung

Mitwirkung

- Betriebsrat wird informiert
- Betriebsrat wird angehört
- Betriebsrat berät mit
- Arbeitgeber entscheidet allein

Mitbestimmung

- Betriebsrat muss zustimmen
- Ohne Zustimmung keine Maßnahme
- Streit klärt die Einigungsstelle
- Beispiel Schichtplan nach § 87

Quelle: Ernst, 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Voraussetzungen nach § 1 BetrVG

- [x] Betrieb der Privatwirtschaft
- [x] In der Regel 5 Arbeitnehmer
- [x] Ständig und wahlberechtigt
- [x] Davon 3 wählbar
- [x] Leitende zählen nicht mit

- Nordlicht mit 269 Beschäftigten ist betriebsratsfähig

Quelle: § 1 Abs. 1 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Wahlberechtigt und wählbar

Wahlberechtigt nach § 7

- Alle Arbeitnehmer ab 16 Jahren
- Auch Teilzeit und Minijob
- Auch Auszubildende
- Leiharbeitnehmer nach mehr als 3 Monaten

Wählbar nach § 8

- Wahlberechtigt und mindestens 18 Jahre
- 6 Monate im Betrieb
- Leiharbeitnehmer dort nicht wählbar

Quelle: §§ 7 und 8 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Wer darf bei Nordlicht wählen?

Beispiel

Der Wahlvorstand der Nordlicht Gruppe prüft vor der Wahl einige Personen.

Person	Wahlberechtigt	Wählbar
Auszubildender Automobile, 17 Jahre	ja	nein, unter 18
Teilzeitkraft Gesundheit, seit 2 Jahren	ja	ja
Minijobberin Sport, 20 Jahre, seit 1 Jahr	ja	ja
Neuer Disponent Logistik, seit 4 Monaten	ja	nein, unter 6 Monate
Geschäftsführerin Kathrin Ahrens	nein	nein

Quelle: §§ 5, 7 und 8 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Aufgabe. Wahlrecht prüfen

Aufgabe

Prüfen Sie für jede Person, ob sie bei der Betriebsratswahl der Nordlicht Gruppe wahlberechtigt und wählbar ist. Begründen Sie kurz mit dem Gesetz.

Nr.	Person
1	Auszubildende Shop, 16 Jahre, seit 3 Monaten
2	Zeitarbeitnehmerin im Lager, seit 4 Monaten eingesetzt
3	Lena Brandt, Kundenservice Shop, seit 3 Jahren
4	Kfz-Mechatroniker, 19 Jahre, seit 5 Monaten

Lösung mit Taste L

Quelle: §§ 7 und 8 BetrVG

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Aufgabe. Wahlrecht prüfen

Aufgabe

Prüfen Sie für jede Person, ob sie bei der Betriebsratswahl der Nordlicht Gruppe wahlberechtigt und wählbar ist. Begründen Sie kurz mit dem Gesetz.

Nr.	Person
1	Auszubildende Shop, 16 Jahre, seit 3 Monaten
2	Zeitarbeitnehmerin im Lager, seit 4 Monaten eingesetzt
3	Lena Brandt, Kundenservice Shop, seit 3 Jahren
4	Kfz-Mechatroniker, 19 Jahre, seit 5 Monaten

Lösung

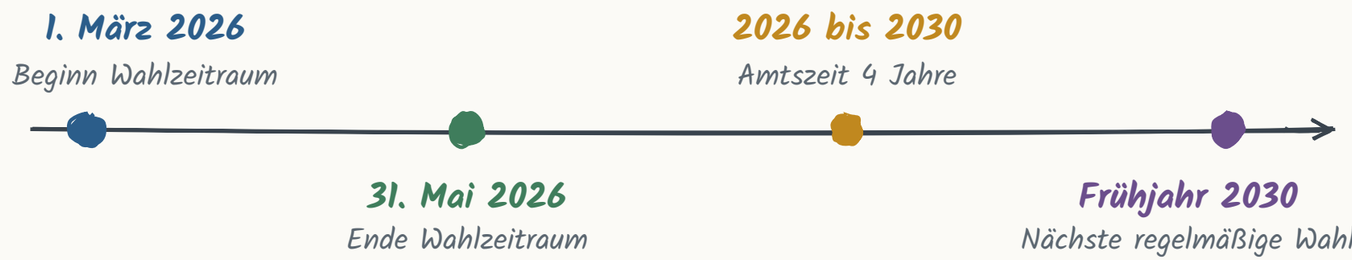
1. Wahlberechtigt ja, sie hat das 16. Lebensjahr vollendet (§ 7 BetrVG). Wählbar nein, sie ist unter 18 und erst 3 Monate im Betrieb (§ 8 BetrVG). 2. Wahlberechtigt ja, denn sie ist länger als 3 Monate im Einsatzbetrieb (§ 7 Satz 2 BetrVG). Wählbar nein, Zeitarbeitnehmer gehören zum Verleiherbetrieb (§ 14 AÜG). 3. Lena Brandt ist volljährig und seit 3 Jahren im Betrieb, also wahlberechtigt und wählbar. 4. Wahlberechtigt ja. Wählbar nein, ihm fehlt noch 1 Monat bis zu 6 Monaten Betriebszugehörigkeit.

Quelle: §§ 7 und 8 BetrVG

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Wahlzeitraum und Amtszeit

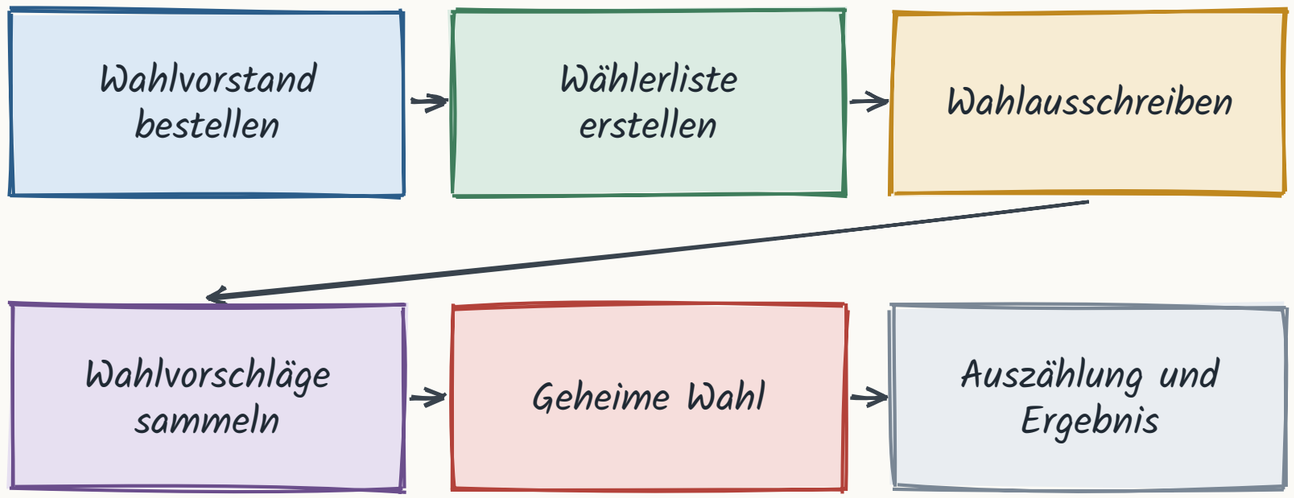


- Regelmäßige Wahlen alle 4 Jahre (§ 13)
- Amtszeit 4 Jahre (§ 21)

Quelle: §§ 13 und 21 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Ablauf der Betriebsratswahl

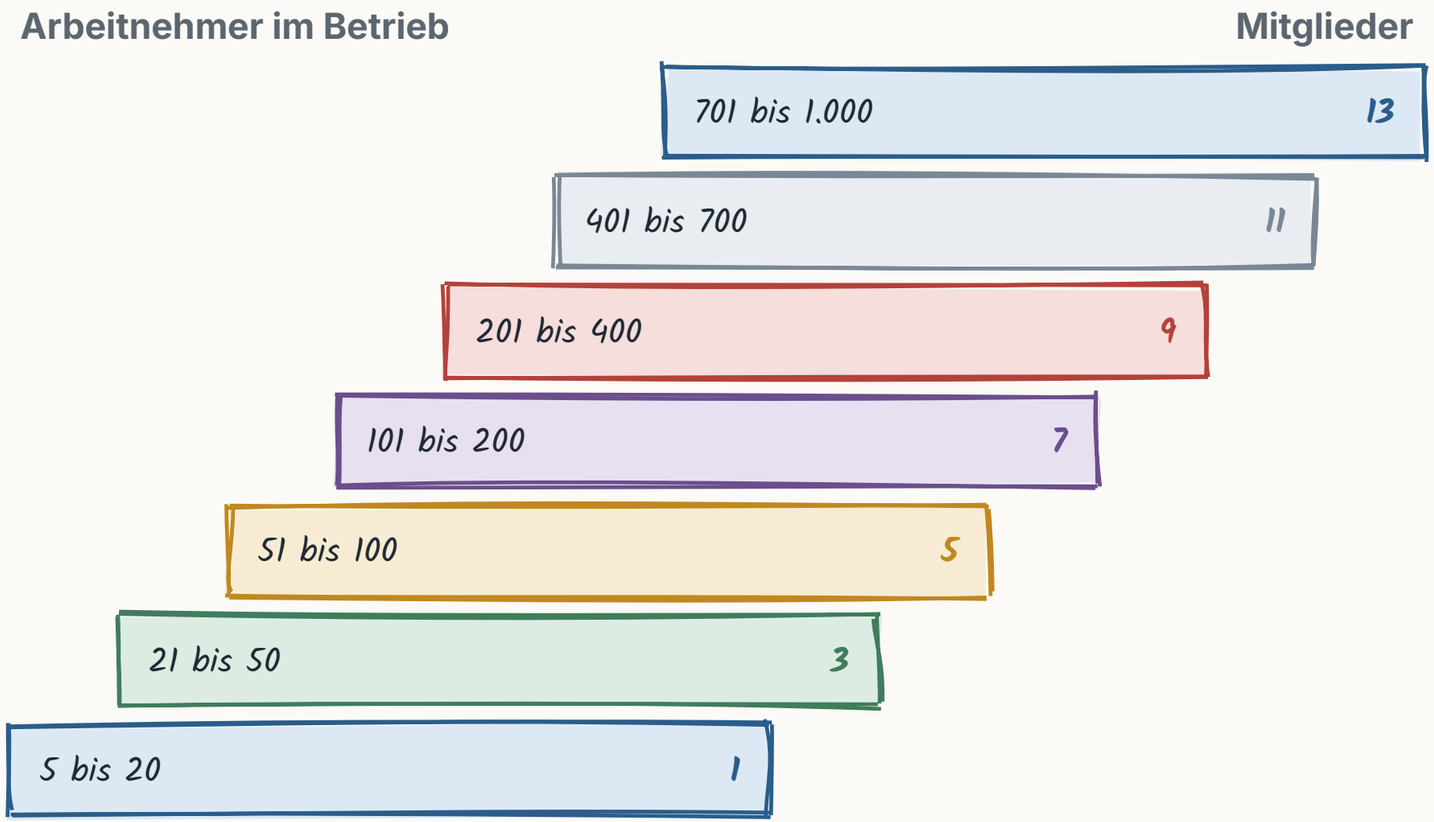


- Bis 100 Wahlberechtigte vereinfachtes Verfahren (§ 14a)
- Nordlicht mit 269 wählt im normalen Verfahren

Quelle: §§ 14, 14a, 16 und 18 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Größe des Betriebsrats nach § 9



Quelle: § 9 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Nordlicht. 269 Beschäftigte, 9 Mitglieder

Beispiel

Vereinfachung im Kurs. Die Nordlicht Gruppe ist ein Betrieb mit 269 Stammbeschäftigten. Die 140 Zeitarbeitnehmer gehören zum Verleiherbetrieb und zählen hier nicht.

Schritt	Ergebnis
Arbeitnehmer zählen	269 Stammbeschäftigte
Stufe nach § 9 suchen	201 bis 400 Arbeitnehmer
Größe ablesen	9 Mitglieder
Freistellung nach § 38	200 bis 500 Arbeitnehmer, 1 Mitglied

Quelle: §§ 9 und 38 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Aufgabe. Größe und Freistellung bestimmen

Aufgabe

Angenommen, einige Sparten wären eigene Betriebe. Bestimmen Sie jeweils die Zahl der Betriebsratsmitglieder nach § 9 BetrVG. Bestimmen Sie für den letzten Fall auch die Freistellungen nach § 38 BetrVG.

Fall	Beschäftigte
a) Nordlicht Media	16
b) Nordlicht Logistik	37
c) Nordlicht Handel, Groß- und Außenhandel	41 plus 18
d) Nordlicht Gruppe nach Zukauf	520

Lösung mit Taste L

Quelle: §§ 9 und 38 BetrVG

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Aufgabe. Größe und Freistellung bestimmen

Aufgabe

Angenommen, einige Sparten wären eigene Betriebe. Bestimmen Sie jeweils die Zahl der Betriebsratsmitglieder nach § 9 BetrVG. Bestimmen Sie für den letzten Fall auch die Freistellungen nach § 38 BetrVG.

Fall	Beschäftigte
a) Nordlicht Media	16
b) Nordlicht Logistik	37
c) Nordlicht Handel, Groß- und Außenhandel	41 plus 18
d) Nordlicht Gruppe nach Zukauf	520

Lösung

a) 16 liegt in der Stufe 5 bis 20, also 1 Mitglied. b) 37 liegt in der Stufe 21 bis 50, also 3 Mitglieder. c) 41 plus 18 ergibt 59 Beschäftigte. 59 liegt in der Stufe 51 bis 100, also 5 Mitglieder. d) 520 liegt in der Stufe 401 bis 700, also 11 Mitglieder. Freistellung nach § 38 Abs. 1 BetrVG, 520 liegt zwischen 501 und 900, also 2 freigestellte Mitglieder.

Quelle: §§ 9 und 38 BetrVG

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Ehrenamt und Kosten

Ehrenamt nach § 37

- Amt ist unentgeltlich
- Arbeitsbefreiung ohne Lohnminderung
- Schulungen während der Arbeitszeit

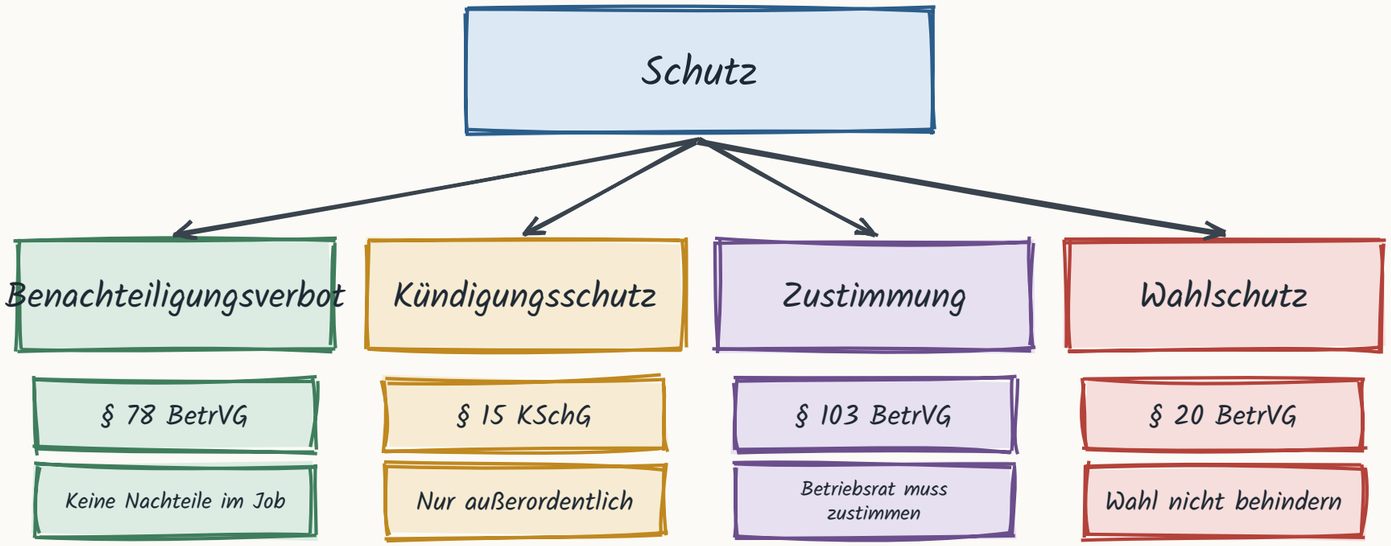
Kosten nach § 40

- Arbeitgeber trägt die Kosten
- Räume, Technik, Büromaterial
- Auch Kosten der Wahl (§ 20)

Quelle: §§ 20, 37 und 40 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Schutz der Betriebsratsmitglieder



- Über allem steht die vertrauensvolle Zusammenarbeit (§ 2)
- Kein Arbeitskampf zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat (§ 74)

Quelle: § 15 KSchG, §§ 2, 20, 74, 78 und 103 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Merke. Die wichtigsten Zahlen

Merke

Zahlen zum Betriebsrat

Ein Betriebsrat ist möglich ab 5 ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, davon 3 wählbar. Wählen darf man ab 16 Jahren, gewählt werden ab 18 Jahren mit 6 Monaten Betriebszugehörigkeit. Gewählt wird alle 4 Jahre vom 1. März bis 31. Mai, die Amtszeit dauert 4 Jahre. Nordlicht hat bei 269 Arbeitnehmern 9 Mitglieder und 1 Freistellung.

Quelle: §§ 1, 7, 8, 9, 13 und 38 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

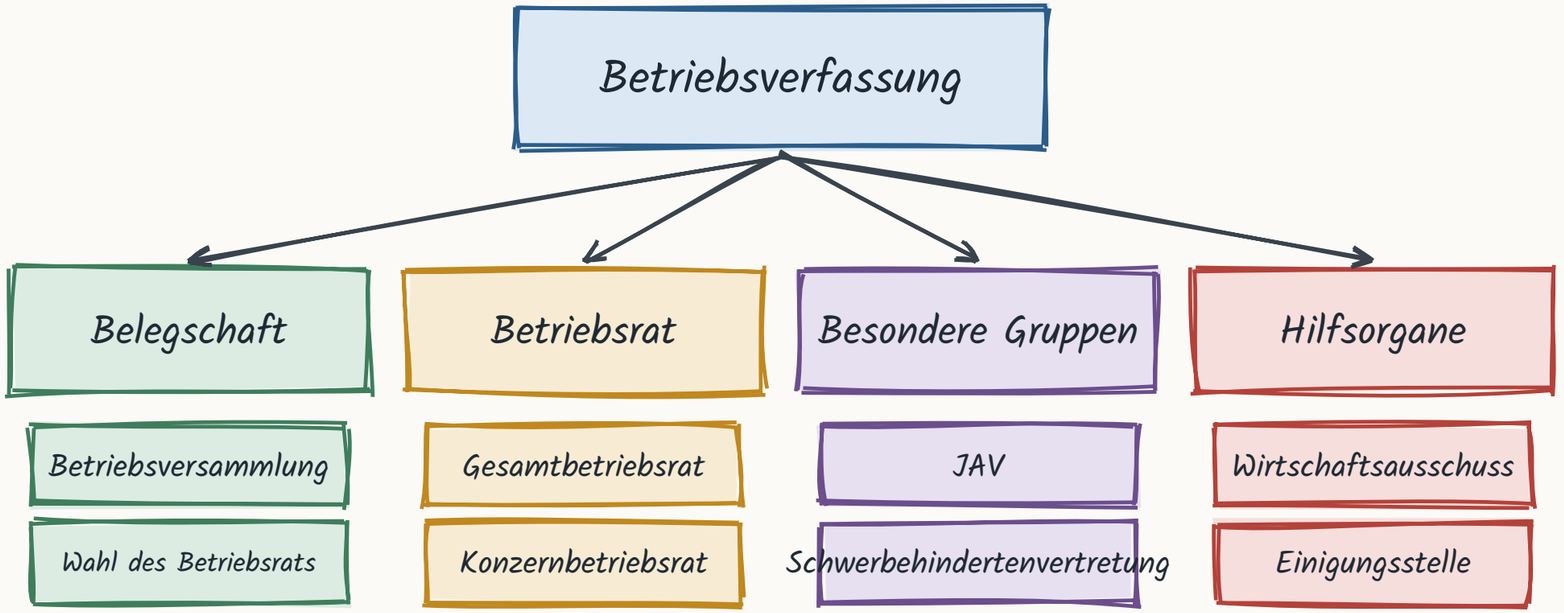
Teil B. Organe,

Lehrplan 1.6.2 und 1.6.3, danach Gesamtüberblick und Klausurhinweise

Beteiligungsrechte und Regeln

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Organe der Betriebsverfassung



Quelle: Ernst, 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsratssitzung und Betriebsversammlung

Betriebsratssitzung	Betriebsversammlung
Nur Betriebsratsmitglieder	Alle Arbeitnehmer
Während der Arbeitszeit	Einmal je Vierteljahr
Nicht öffentlich	Bericht des Betriebsrats
Beschluss mit Mehrheit	Grundsätzlich in Arbeitszeit

- Dazu Sprechstunden während der Arbeitszeit (§ 39)

Quelle: §§ 30, 33, 39, 43 und 44 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

JAV und Schwerbehindertenvertretung

JAV nach §§ 60 bis 62

- Ab 5 Jugendlichen oder Azubis unter 25
- Vertritt junge Beschäftigte
- Nordlicht 24 Azubis, 3 Mitglieder
- Arbeitet über den Betriebsrat

SBV nach § 177 SGB IX

- Ab 5 schwerbehinderten Menschen
- Wahl einer Vertrauensperson
- Nordlicht 11, Anja Köhler
- Teilnahme an Betriebsratssitzungen

Quelle: §§ 60 und 62 BetrVG, § 177 SGB IX

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Organe der Nordlicht Gruppe

Beispiel

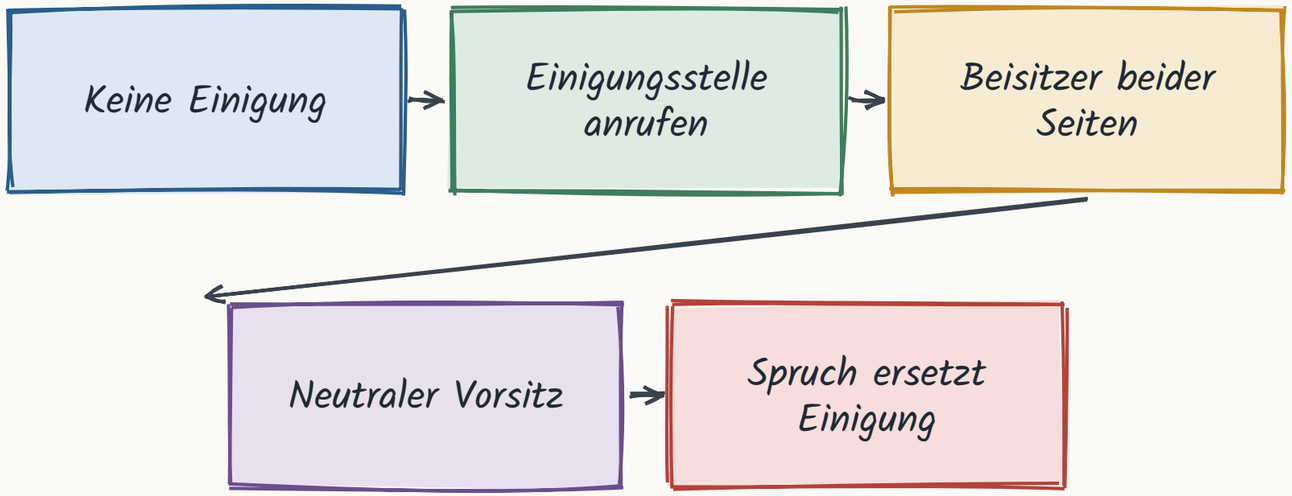
So sieht die Betriebsverfassung bei Nordlicht mit 269 Arbeitnehmern aus.

Organ	Voraussetzung	Nordlicht
Betriebsrat	ab 5 Arbeitnehmern (§ 1)	9 Mitglieder, Vorsitz Jörg Petersen
Betriebsversammlung	einmal je Vierteljahr (§ 43)	4 regelmäßige Termine im Jahr
JAV	ab 5 Jugendlichen oder Azubis (§ 60)	24 Azubis, 3 Mitglieder
Schwerbehindertenvertretung	ab 5 schwerbehinderten Menschen	11 Menschen, Anja Köhler
Wirtschaftsausschuss	mehr als 100 Arbeitnehmer (§ 106)	ja, Pflicht

Quelle: §§ 1, 43, 60 und 106 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Einigungsstelle nach § 76



- Gleich viele Beisitzer von Arbeitgeber und Betriebsrat
- Bei echter Mitbestimmung ist der Spruch verbindlich

Quelle: § 76 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Abgrenzung. Personalrat und Aufsichtsrat

Personalrat

- Öffentlicher Dienst statt Privatwirtschaft
- Bund nach BPersVG
- Hamburg nach Landesrecht
- Ähnliche Rechte wie Betriebsrat

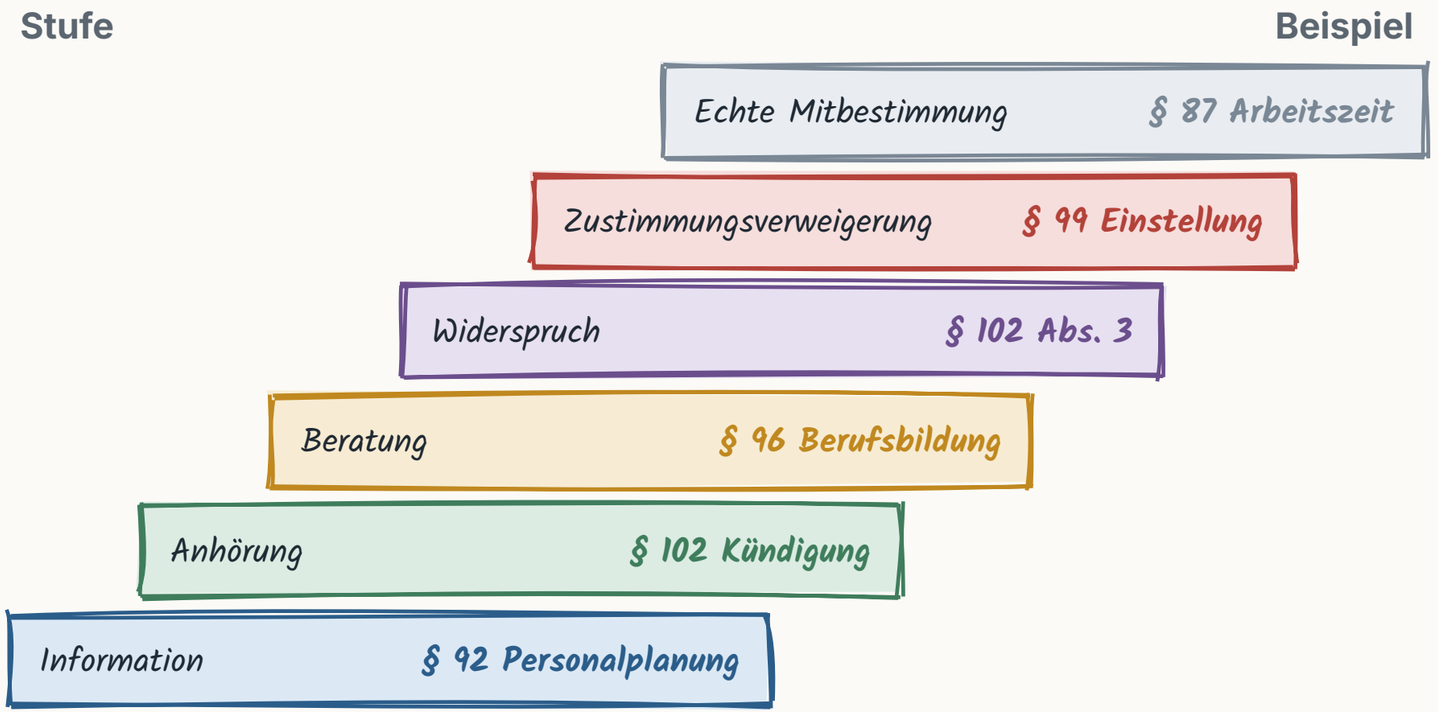
Unternehmensmitbestimmung

- Arbeitnehmer im Aufsichtsrat
- Ab 500 ein Drittel (DrittelbG)
- Ab 2.000 paritätisch (MitbestG)
- Nordlicht fällt nicht darunter

Quelle: § 1 BPersVG, § 1 DrittelbG, § 1 MitbestG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Treppe der Beteiligungsrechte

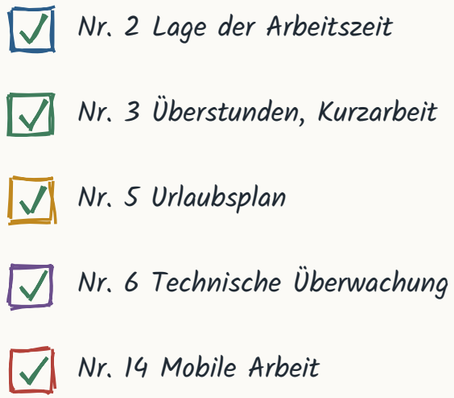


Quelle: Ernst, 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Echte Mitbestimmung nach § 87

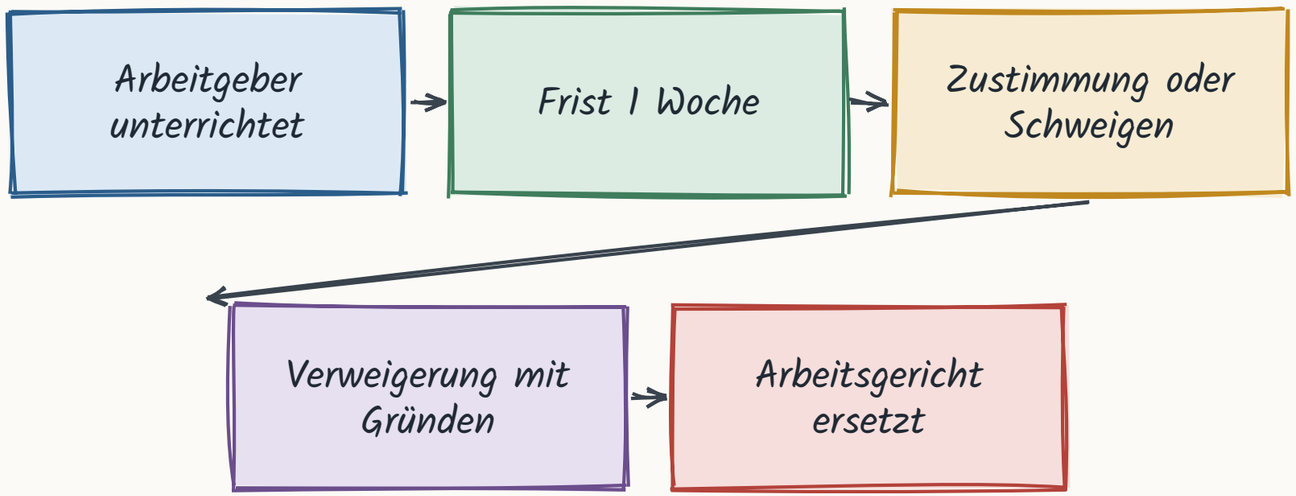
- Arbeitgeber braucht die Zustimmung des Betriebsrats
- Ohne Einigung entscheidet die Einigungsstelle
- Betriebsrat kann selbst Regelungen verlangen
- Gilt nur, soweit kein Tarifvertrag regelt



Quelle: § 87 Abs. 1 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Zustimmung bei Einstellung nach § 99



- Gilt bei mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern
- Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung, Versetzung

Quelle: § 99 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Anhörung vor Kündigung nach § 102



- Zustimmung durch Schweigen nur bei ordentlicher Kündigung

Quelle: § 102 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Aufgabe. Welches Recht hat der Betriebsrat?

Aufgabe

Ordnen Sie jedem Fall die Stufe des Beteiligungsrechts und den Paragrafen zu.

Fall	Sparte
a) Videokameras im Lager zur Leistungskontrolle	Nordlicht Shop
b) Einstellung einer Pflegefachkraft	Nordlicht Gesundheit
c) Kündigung eines Trainers	Nordlicht Sport
d) Urlaubsplan für die Hauptsaison	Nordlicht Reisen
e) Information über die Personalplanung 2027	Nordlicht Logistik

Lösung mit Taste L

Quelle: §§ 87, 92, 99 und 102 BetrVG

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Aufgabe. Welches Recht hat der Betriebsrat?

Aufgabe

Ordnen Sie jedem Fall die Stufe des Beteiligungsrechts und den Paragrafen zu.

Fall	Sparte
a) Videokameras im Lager zur Leistungskontrolle	Nordlicht Shop
b) Einstellung einer Pflegefachkraft	Nordlicht Gesundheit
c) Kündigung eines Trainers	Nordlicht Sport
d) Urlaubsplan für die Hauptsaison	Nordlicht Reisen
e) Information über die Personalplanung 2027	Nordlicht Logistik

Quelle: §§ 87, 92, 99 und 102 BetrVG

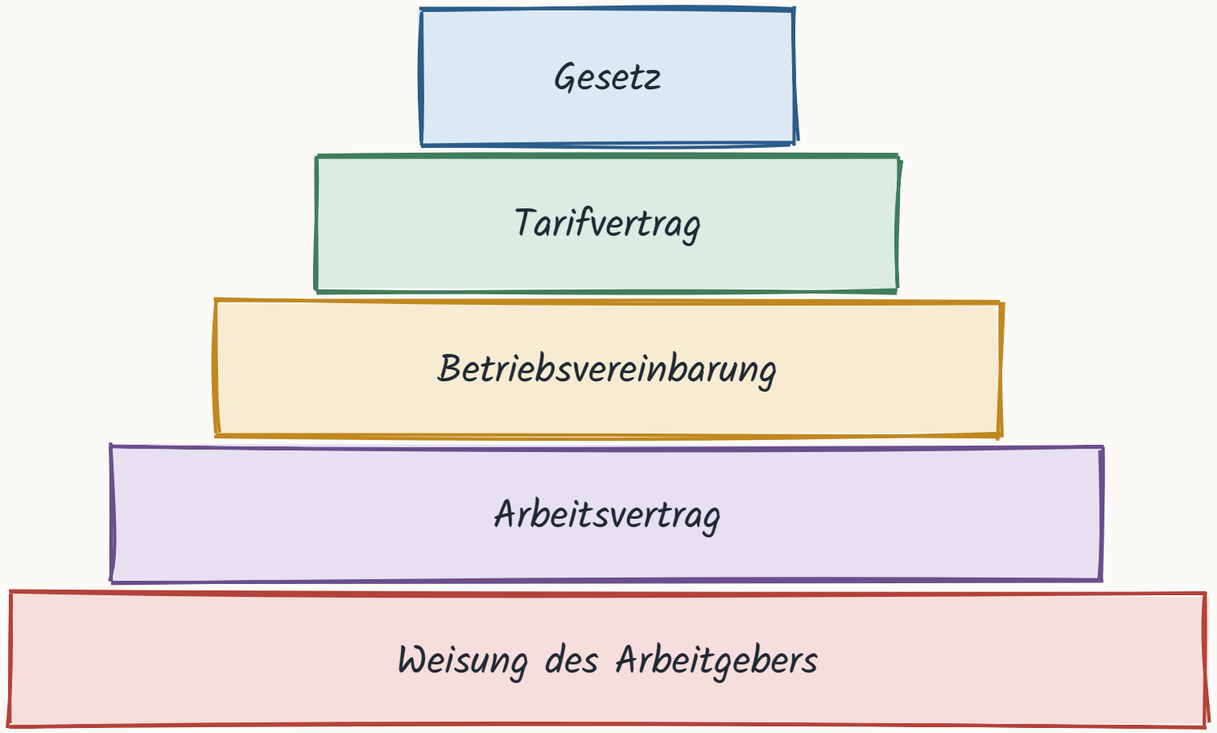
Lösung

a) Echte Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, technische Überwachungseinrichtung. Ohne Zustimmung keine Kameras, bei Streit entscheidet die Einigungsstelle. b) Zustimmungsverweigerungsrecht nach § 99 BetrVG. Der Betriebsrat kann binnen 1 Woche schriftlich mit Gründen verweigern. c) Anhörung nach § 102 BetrVG, bei ordentlicher Kündigung auch Widerspruch nach § 102 Abs. 3. Ohne Anhörung ist die Kündigung unwirksam. d) Echte Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG, Urlaubsplan. e) Information und Beratung nach § 92 BetrVG.

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Rangordnung der Regeln



- Die höhere Regel geht grundsätzlich vor
- Ausnahme ist das Günstigkeitsprinzip

Quelle: § 4 TVG, § 77 BetrVG, § 106 GewO

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung

Tarifvertrag (TVG)

- Gewerkschaft und Arbeitgeber oder Verband
- Flächentarif oder Haustarif
- Schriftform (§ 1 Abs. 2 TVG)
- Friedenspflicht während der Laufzeit

Betriebsvereinbarung (§ 77)

- Arbeitgeber und Betriebsrat
- Gilt nur im eigenen Betrieb
- Schriftlich, beide unterschreiben
- Wirkt unmittelbar und zwingend

Quelle: §§ 1 bis 4 TVG, § 77 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Günstigkeitsprinzip bei Nordlicht

Beispiel

Eine niedrigere Regel darf von einer höheren nur zugunsten des Arbeitnehmers abweichen (§ 4 Abs. 3 TVG).

Thema	Gesetz	Haustarif Nordlicht	Es gilt
Urlaub bei 5-Tage-Woche	20 Arbeitstage (§ 3 BUrlG)	30 Tage	30 Tage
Arbeitszeit je Woche	bis 48 Stunden (§ 3 ArbZG)	38,5 Stunden	38,5 Stunden
Mindestlohn 2026	13,90 Euro je Stunde	darf nicht darunter liegen	mindestens 13,90 Euro

Quelle: § 4 TVG, § 3 BUrlG, § 3 ArbZG, § 1 MiLoG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Merke. Der Tarifvorbehalt

Merke

Tarifvorbehalt nach § 77 Abs. 3 BetrVG

Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, dürfen nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein. Das gilt nicht, wenn der Tarifvertrag eine Öffnungsklausel enthält, also abweichende Betriebsvereinbarungen ausdrücklich zulässt.

Quelle: § 77 Abs. 3 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Aufgabe. Welche Regel gilt?

Aufgabe

Prüfen Sie jeden Fall mit Rangprinzip, Günstigkeitsprinzip und Tarifvorbehalt. Rechnen Sie bei Fall c den gesetzlichen Mindesturlaub aus.

Fall	Sachverhalt
a) Nordlicht Immobilien	Arbeitsvertrag mit 40 Wochenstunden, Haustarif 38,5
b) Nordlicht Automobile	Betriebsvereinbarung über Gehaltserhöhung, Haustarif ohne Öffnungsklausel
c) Nordlicht Gesundheit	Teilzeitkraft an 3 Tagen je Woche, wie viel Urlaub nach Gesetz und nach Haustarif?

Lösung mit Taste L

Quelle: § 4 TVG, § 77 BetrVG, § 3 BUrlG

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Aufgabe. Welche Regel gilt?

Aufgabe

Prüfen Sie jeden Fall mit Rangprinzip, Günstigkeitsprinzip und Tarifvorbehalt. Rechnen Sie bei Fall c den gesetzlichen Mindesturlaub aus.

Fall	Sachverhalt
a) Nordlicht Immobilien	Arbeitsvertrag mit 40 Wochenstunden, Haustarif 38,5
b) Nordlicht Automobile	Betriebsvereinbarung über Gehaltserhöhung, Haustarif ohne Öffnungsklausel
c) Nordlicht Gesundheit	Teilzeitkraft an 3 Tagen je Woche, wie viel Urlaub nach Gesetz und nach Haustarif?

Lösung

a) Der Haustarif gilt unmittelbar und zwingend. 40 Stunden sind ungünstiger als 38,5 Stunden, deshalb darf der Arbeitsvertrag nicht abweichen (§ 4 Abs. 3 TVG). Es gelten 38,5 Stunden. b) Die Betriebsvereinbarung ist wegen des Tarifvorbehalts unwirksam (§ 77 Abs. 3 BetrVG), denn Entgelte regelt der Haustarif. c) Gesetz nach § 3 BUrlG 24 Werktage geteilt durch 6 mal 3 Arbeitstage gleich 12 Urlaubstage. Haustarif 30 Tage geteilt durch 5 mal 3 Arbeitstage gleich 18 Urlaubstage. Es gelten 18 Tage, weil das günstiger ist.

Quelle: § 4 TVG, § 77 BetrVG, § 3 BUrlG

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Gesamtüberblick über den Kurs

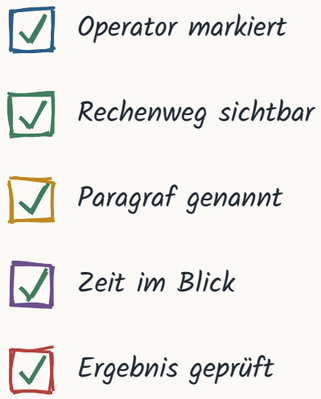


Quelle: comcave, 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Tipps für die Klausur morgen

- Aufgabe zweimal lesen, Operator markieren
- Rechenweg immer vollständig aufschreiben
- Paragrafen nennen, wenn danach gefragt wird
- Zeit nach Punkten einteilen
- Zum Schluss Einheiten und Ergebnisse prüfen



Quelle: comcave, 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Quellen (1/2)

Albert, G. (2026). *Betriebliche Personalwirtschaft* (18. Aufl.). Kiehl.

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Arbeitszeitgesetz (ArbZG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/bpersvg_2021/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) (AÜG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/a_g/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz) (MiLoG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/milog/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz) (DrittelbG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/drittelbg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz) (MitbestG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/mitbestg/

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Quellen (2/2)

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gewerbeordnung (GewO)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Kündigungsschutzgesetz (KSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz) (BUrlG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/burlg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Sozialgesetzbuch Neuntes Buch, Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Tarifvertragsgesetz (TVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/tvg/

comcave. (2026). *Themenplan Personalwesen* [Unveröffentlichtes Kursdokument].

Die Bundesregierung. (2026, 21. September). *Mindestlohn jetzt bei 13,90 Euro*.

Ernst, Y. (2026). *Personalwirtschaft* (18., aktualisierte Aufl.; begründet von K. Olfert). Kiehl.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Zusammenfassung des Tages

- Mitwirken heißt mitreden, mitbestimmen heißt mitentscheiden
- Wahlberechtigt ab 16, wählbar ab 18 und 6 Monaten
- Nordlicht hat 9 Mitglieder, 1 Freistellung und eine JAV mit 3
- Organe sind Betriebsrat, Versammlung, JAV, SBV, Wirtschaftsausschuss, Einigungsstelle
- § 87 Zustimmung, § 99 eine Woche, § 102 Anhörung
- Rangprinzip, Günstigkeitsprinzip und Tarifvorbehalt

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.